

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

1063/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ריבית פיגורים בשל אי תשלום קנס על עבירת חניה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 78א. 1. בפקודת התעבורה¹, לפני סעיף 79 יבוא :

"אי תשלום קנס 78א. (א) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982² (בסעיף זה – חוק סדר הדין הפלילי), בשל עבירת תעבורה לפי סעיף 77(א)(2), תימסר לו התראה בכתב בדבר הקנס, בדואר רשום, בחלוף 60 ימים מיום המצאת הודעת תשלום הקנס.

(ב) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס כאמור בסעיף קטן (א), והוא לא שילם את הקנס הנקוב בהודעה ולא פעל בהתאם להוראות סעיף 229(א) לחוק סדר הדין הפלילי, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז–1977³, ובלבד ששיעור התוספת האמורה יהיה עשרים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם; על גביית קנס כאמור יחולו הוראות הסיפה של סעיף 229(ב) לחוק סדר הדין הפלילי."

דברי הסבר

בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, כאשר אדם לא משלם קנס במועד, לרבות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

קנס בשל עבירת חניה, מתווספת עליו תוספת פיגור בשיעור של 50 אחוזים מהקנס או מחלקו שלא שולם. נוסף על כך, אם לא שולם הקנס במועד התשלום, מתווספת לקנס תוספת פיגור בשיעור של חמישה אחוזים בכל שישה חודשים מחלוף מועד תשלום הקנס.

לפיכך, מוצע לחייב עירייה או מועצה מקומית לשלוח התראה בדבר קנס שניתן בשל עבירת חנייה באמצעות דואר רשום, בחלוף 60 יום ממועד מסירת הודעת תשלום הקנס. כמו כן, מוצע לקבוע כי שיעור תוספת הפיגור בגין אי תשלום קנס כאמור במועד יופחת מ-50 אחוזים ל-20 אחוזים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אסתר רינה טרטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/3186), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/18/1179) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2189).

הצעות חוק זהות הונחו שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1358) ועל ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי (פ/23/2564), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2704).

הצעת החוק זהה לפ/24/2704 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)